

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Legenda de destaques:

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
Art. XX - artigo destacado	Maior probabilidade de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou sublinhado
Ano entre parênteses: (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como **fato gerador** a **prestação de serviços** constantes **da lista anexa**, ainda que esses **não** se constituam como **atividade preponderante** do prestador.

STF - Tema 296 (RE 784439): É **taxativa** a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da CF/88, **admitindo-se**, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da **interpretação extensiva**.

👉 Um serviço não listado não pode ser tributado, exceto se for uma **variação** de um item existente na lista. Diversos itens apresentam a expressão "e congêneres", o que consolida a interpretação extensiva.

Veja como foi cobrado:

Questão **#1942561** (Cebraspe - 2022)

§ 1º O imposto **incide** também sobre o **serviço proveniente do exterior** do País ou cuja **prestação se tenha iniciado no exterior** do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, **os serviços nela** mencionados **não** ficam **sujeitos ao** Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – **ICMS**, ainda que sua **prestação envolva fornecimento de mercadorias**.

§ 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar **incide** ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de **bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final** do serviço.

§ 4º **A incidência** do imposto **não** depende da **denominação** dada ao **serviço** prestado.

Art. 2º O imposto **não incide** sobre:

I – as **exportações** de serviços para o exterior do País;

II – a prestação de serviços **em relação de emprego**, dos **trabalhadores avulsos**, dos **diretores e membros de conselho** consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos **sócios-gerentes** e dos **gerentes-delegados**;

III – o **valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários**, o valor dos **depósitos bancários**, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a **operações de crédito** realizadas por instituições financeiras.

● **STF - Súmula Vinculante 31:** É **inconstitucional** a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre **operações de locação de bens móveis**.

Parágrafo único. **Não se enquadram** no disposto no inciso I os **serviços desenvolvidos no Brasil**, cujo **resultado aqui se verifique**, ainda que o pagamento seja feito por **residente no exterior**.

Anotações:

Veja como foi cobrado:

Questão #3495994 (Cebbraspe - 2025)

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º desta Lei Complementar;

Importação.

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.19 e 14.14 da lista anexa; (2025)

7.02 - Execução de obras de construção e instalação de produtos/equipamentos (exceto mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação → ICMS).

7.19 - Fiscalização da execução de obras.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

7.05 - Reparação, reforma de edifícios, etc. (exceto mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação → ICMS)

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,

chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

X – (VETADO)

XI – (VETADO)

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

XVI – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços

Anotações:

descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

Exceção: 12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

XIX - do **Município onde está sendo executado** o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;

XX – do **estabelecimento do tomador** da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

XXI – **da feira, exposição**, congresso ou congêneres a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – **do porto**, aeroporto, ferropuerto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

Ideia central do item 20: serviços de operação, apoio, movimentação e logística vinculados a portos, aeroportos e terminais de transporte coletivo e de cargas.

XXIII - do **domicílio do tomador** dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

XXIV - do **domicílio do tomador** do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;

XXV - do **domicílio do tomador** do serviço do subitem 15.09.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se **ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município** em cujo território **haja extensão** de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, **objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem** ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se **ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município** em cujo território **haja extensão** de rodovia explorada.

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

§ 3º Considera-se **ocorrido o fato gerador** do imposto **no local do estabelecimento prestador** nos **serviços executados em águas marítimas**, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

§ 4º Na hipótese de **descumprimento** do disposto no caput ou no § 1º, ambos do art. 8º-A desta Lei Complementar, **o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário** do serviço **ou**, na falta de estabelecimento, **onde ele estiver domiciliado**.

Anotações:

Art. 8º-A. A **alíquota mínima** do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de **2% (dois por cento)**.

§ 1º O imposto **não** será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, **exceto** para os serviços a que se referem os **subitens 7.02, 7.05 e 16.01** da lista anexa a esta Lei Complementar.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a **instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos** (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

16.01 - Serviços de **transporte coletivo municipal** rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário **de passageiros**.

§ 5º **Ressalvadas as exceções** e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo, **considera-se tomador** dos serviços referidos nos incisos XXIII, XXIV e XXV do caput deste artigo **o contratante** do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação **em favor de unidade da pessoa jurídica contratante**, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo **irrelevantes** para caracterizá-la **as denominações** de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Os incisos XXIII, XXIV e XXV tratam dos planos de saúde (humano e animal); administradoras de cartão de crédito e débito e arrendamento mercantil (leasing).

§ 6º No caso dos serviços de **planos de saúde ou de medicina** e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, **o tomador** do serviço **é a pessoa física beneficiária** vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

§ 7º Nos casos em que **houver dependentes** vinculados ao titular do plano, será **considerado**

apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.

§ 8º No caso dos serviços de **administração de cartão de crédito ou débito** e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, **prestados diretamente aos portadores de cartões** de crédito ou débito e congêneres, o **tomador é o primeiro titular do cartão**.

§ 9º O local do **estabelecimento credenciado** é considerado **o domicílio do tomador** dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às **transferências** realizadas **por meio de cartão** de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam **prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:**

I - **bandeiras;**

II - **credenciadoras; ou**

III - **emissoras de cartões** de crédito e débito.

Estabelecimentos credenciados: são as lojas/restaurantes e afins credenciados a receber o pagamento via cartão de crédito/débito.

Bandeiras: Visa, Master, etc.

Credenciadoras: fornecem aos estabelecimentos credenciados os equipamentos p/ que eles possam receber o pagamento via cartão.

Emissoras de cartões: responsáveis pela produção dos cartões.

§ 10. No caso dos serviços de **administração de carteira de valores mobiliários** e dos serviços de administração e **gestão de fundos e clubes de investimento**, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, **o tomador é o cotista**.

§ 11. No caso dos serviços de **administração de consórcios**, **o tomador** de serviço **é o consorciado**.

§ 12. No caso dos serviços de **arrendamento mercantil**, **o tomador** do serviço **é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica**, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário **não domiciliado no País**, o tomador é o **beneficiário do serviço no País**.

Anotações:

🧐 São muitas exceções! Mas é importante conhecê-las, pois as bancas exploram esse artigo.

Dica: busque aglutinar os itens e focar em palavras-chave. O esquema abaixo pode auxiliá-lo:

Critério espacial da regra matriz de incidência do ISS:	
REGRA GERAL:	Local do estabelecimento (ou domicílio) do prestador
!!EXCEÇÕES:	
Local do estabelecimento (ou domicílio) do tomador (ou intermediário)	→ Na importação;
	→ No descumprimento da alíquota mín de 2% Exceções: concessão de benefícios p/: 1) Execução de obras e instalação de peças, produtos, equipamentos; 2) Reparação, conservação, reforma de edifícios, estradas, pontes, etc; 3) Transporte coletivo municipal de passageiros.
Local do estabelecimento (ou domicílio) do tomador	Fornecimento de MO
	Planos de saúde (humano e animal)
	Adm de cartão de crédito/débito, de fundos, de consórcio
	Arrendamento mercantil (leasing)
Local da execução	Da obra de construção e da instalação de peças/produtos/equipamentos;
	Da fiscalização da obra;
	Do guincho/guindaste;
	Da varrição, tratamento, destinação de lixo;
	Da limpeza, conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, parques;
	Da decoração e jardinagem;
	Do escoramento e contenção de encostas;
	Dos serviços de diversão, lazer (exceto produção de eventos - segue a regra geral)
➡ Observe que a maioria dos itens a seguir se enquadra na ideia de local da execução, de local em que ocorre a prestação do serviço. Contudo, em razão da literalidade da lei e, consequentemente, das questões, apresentamos eles em separado, destacando os termos usados na lei.	
Local da instalação	Dos andaimes, palcos e outras estruturas
Local da feira,	Quanto a seu planejamento, organização e

exposição...	administração
Local da demolição	Na demolição
Local das edificações	Na reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes, etc.
Local do controle e tratamento	De efluentes e agentes físicos, químicos e biológicos
Local do florestamento	Nas atividades relacionadas ao tópico de florestamento e exploração florestal
Local da limpeza e dragagem	De rios, portos, canais, lagos, etc.
Local do porto, aeroporto, terminal rodoviário...	Serviços de operação, movimentação, logística vinculados aos terminais de transporte
Local do armazenamento...	...depósito, carga, descarga e guarda do bem
Local do bem	Guardado, estacionado (veículo terrestre, aeronave ou embarcação);
	Vigiado, segurado, monitorado (bem, semoventes ou domicílio das pessoas)
No Município	Onde se executa o transporte municipal
Em cada Município que possua extensão	De ferrovia/rodovia/postes, etc. Objetos de locação, arrendamento, direito de passagem
	De rodovia explorada, cobrado preço/pedágio

Veja como foi cobrado:

Questão [#3116105](#) (FCC - 2024)

Questão [#2814680](#) (Cebbraspe - 2024)

Questão [#3365995](#) (FGV - 2025)

Questão [#3228236](#) (FGV - 2025)

Art. 4º Considera-se **estabelecimento prestador** o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo **permanente ou temporário**, e que configure **unidade econômica ou profissional**, sendo **irrelevantes** para caracterizá-lo as **denominações** de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Anotações:

STJ - Temas 354 e 355: Incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro. O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprova haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.

Art. 5º **Contribuinte é o prestador** do serviço.

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, **mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade** pelo crédito tributário a **terceira pessoa, vinculada** ao fato gerador da respectiva obrigação, **excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo** do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, **inclusive** no que se refere à **multa e aos acréscimos legais**.

● **STF - Tema 1020 (RE 1167509):** É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a **obrigatoriedade de cadastro**, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços **não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do ISS quando descumprida a obrigação acessória**.

§ 1º Os **responsáveis** a que se refere este artigo estão **obrigados ao recolhimento integral** do imposto devido, multa e acréscimos legais, **independentemente** de ter sido efetuada sua **retenção na fonte**.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, **são responsáveis**:

I – o **tomador ou intermediário de serviço** proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

👉 **O importador.**

Observe que aqui **não se diferencia o importador pessoa física e jurídica. Ambos são responsáveis na importação.**

II – a **pessoa jurídica, ainda que** imune ou isenta, **tomadora ou intermediária** dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa a esta Lei Complementar, **exceto** na hipótese dos

serviços do subitem 11.05, relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza;

É responsável pelo ISSQN a PJ tomadora/intermediária de:	
3.05	Cessão de estruturas temporárias (andaimes, palcos...)
7.02	Execução de obras de construção e instalação de produtos/equipamentos (exceto mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação → ICMS)
7.04	Demolição
7.05	Reparação, reforma de edifícios , estradas, etc. (exceto mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação → ICMS)
7.09	Varrição, tratamento, reciclagem, etc. de lixo/resíduos
7.10	Limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, piscinas, parques, etc.
7.12	Controle e tratamento de efluentes
7.16	Florestamento, reflorestamento, exploração florestal
7.17	Escoramento, contenção de encostas
7.19	Fiscalização da execução de obras
11.02	Vigilância, monitoramento de bens, de pessoas e de semoventes
17.05	Fornecimento de MO
17.10	Planejamento, organização de feiras , exposições, etc.

⚠ **Fique atento aos demais subitens do item 7, bem como do item 11 para não confundir!**

III - a **pessoa jurídica tomadora ou intermediária** de serviços, **ainda que** imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4º do art. 3º desta Lei Complementar.

Anotações:

Caso se descumpra:

▶ A aplicação da **alíquota mín do ISSQN (de 2%)**; ou

▶ A vedação à **concessão de benefícios** tributários ou financeiros **que resultem**, direta ou indiretamente, **em carga tributária menor** que a decorrente da aplicação da **alíquota mínima**.

🔔 **Exceto p/[3] subitens** da lista anexa: *(ou seja, nos casos abaixo pode ocorrer a concessão de benefícios que resultem em carga tributária inferior à alíquota mínima de 2%)*

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

IV - **as pessoas** referidas nos **incisos II ou III do § 9º do art. 3º** desta Lei Complementar, **pelo imposto devido pelas pessoas** a que se refere o **inciso I** do mesmo parágrafo, em decorrência **dos serviços** prestados na forma do **subitem 15.01** da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar.

São **responsáveis** pelo ISSQN **as credenciadoras e as emissoras de cartões de crédito e débito** (§ 9º, II e III), pelo **imposto devido pelas bandeiras** (§ 9º, I) no caso dos serviços do subitem 15.01 - Adm de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

§ 3º (Revogado).

§ 4º No caso dos **serviços prestados pelas administradoras de cartão** de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, **os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações** efetivadas deverão ser **registrados no local do domicílio do tomador** do serviço.

Veja como foi cobrado:

Questão **#3493974** (Cebbraspe - 2025)

Questão **#3188120** (Cebbraspe - 2024)

Art. 7º **A base de cálculo** do imposto é o **preço do serviço**.

§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem **prestados no território de mais de um Município**, a base de cálculo **será proporcional**, conforme o caso, à **extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos** de qualquer natureza, **cabos** de qualquer natureza, **ou ao número de postes**, existentes **em cada Município**.

§ 2º **Não se incluem na base de cálculo** do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - **o valor dos materiais fornecidos pelo prestador** dos serviços previstos nos **itens 7.02 e 7.05** da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

II - (VETADO)

§ 3º (VETADO)

Art. 8º As **alíquotas máximas** do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:

I – (VETADO)

II – demais serviços, **5% (cinco por cento)**.

Art. 8º-A. A **alíquota mínima** do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de **2% (dois por cento)**.

§ 1º O imposto **não** será objeto de **concessão de isenções, incentivos ou benefícios** tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que **resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima** estabelecida no caput, **exceto** para os serviços a que se referem os **subitens 7.02, 7.05 e 16.01** da lista anexa a esta Lei Complementar.

🔔 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos

Anotações:

peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

§ 2º É **nula a lei ou o ato** do Município ou do Distrito Federal **que não respeite** as disposições relativas à **alíquota mínima** previstas neste artigo no caso de **serviço prestado a tomador ou intermediário** localizado **em Município diverso** daquele **onde está** localizado **o prestador** do serviço.

§ 3º **A nulidade** a que se refere o § 2º deste artigo **gera, para o prestador** do serviço, **perante o Município** ou o Distrito Federal **que não respeitar** as disposições deste artigo, **o direito à restituição do valor** efetivamente **pago do Imposto** sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei nula.

Veja como foi cobrado:

Questão #3495996 (Cebraspe - 2025)

Art. 8º-B. Em relação aos **atos geradores** ocorridos **de** 1º de janeiro de **2029 a** 31 de dezembro de **2032**, **as alíquotas** do imposto **serão reduzidas** nas seguintes proporções **das alíquotas previstas nas legislações** dos Municípios ou do Distrito Federal, **vigentes em** 31 de dezembro de **2028**: (2025)

I - **10%** (dez por cento), em 2029; (2025)

II - **20%** (vinte por cento), em 2030; (2025)

III - **30%** (trinta por cento), em 2031; e (2025)

IV - **40%** (quarenta por cento), em 2032. (2025)

§ 1º **No período** de que trata o caput, **os benefícios** ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos ao imposto **serão reduzidos na mesma proporção** da redução das alíquotas prevista nos incisos do caput. (2025)

§ 2º Para os fins da aplicação do disposto no § 1º, os percentuais e outros parâmetros utilizados para calcular os benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros relativos ao imposto serão reduzidos na mesma proporção da redução das alíquotas, em decorrência do disposto no caput deste artigo. (2025)

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica, caso os benefícios ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos ao imposto já tenham sido reduzidos proporcionalmente por força da redução das alíquotas nos termos do caput deste artigo. (2025)

!!Atente-se ao art. 8º-B pelo fato de ter sido incluído recentemente, no contexto da Reforma Tributária encabeçada pela LC 214/2025.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8º, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e VII do art. 3º do Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar nº 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei nº 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar nº 100, de 22 de dezembro de 1999.

Brasília, 31 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

OBS sobre a lista anexa: o custo-benefício de esmiuçá-la é baixíssimo. Atente-se aos destaques e quadros apresentados, bem como aos subitens citados no corpo da lei.

Incidência depende de quem fornece o material p/ a prestação do serviço ⇒ 4 casos	
Se prestador fornece:	ICMS sobre tudo (mercadoria + serviço)
Se tomador fornece:	ISS sobre o serviço
7.06 – Colocação/instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, gesso, etc.	
14.06 – Instalação/montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, ao usuário final	
14.09 – Alfaiataria e costura (exceto aviamento - linha, zíper, botão, etc. que pode ser fornecido pelo prestador sem caracterizar incidência do ICMS)	
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação	

Anotações:

programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

✓ **STF - Tema 590 (RE 688223): É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC 116/03.**

1.06 – Assessoria e consultoria em informática.

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de **Serviço de Acesso Condicionado**, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao **ICMS**).

Serviços de "streaming" = tributados pelo **ISSQN** (ex: Netflix, Amazon Prime Video).

Serviço de acesso condicionado (SeAC) = tributado pelo **ICMS**. É um serviço de **telecomunicações**. Diz respeito à TV por assinatura/a cabo (ex: Sky).

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 – (VETADO)

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras

Incidência ISS + ICMS ⇒ 7 casos		
	ISS:	ICMS:
1.09	Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto pela internet (streaming, ex: Netflix)	Distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) - TV por assinatura / a cabo (ex: Sky)
7.02	Execução de obras de construção e instalação e montagem de peças, produtos, equipamentos	Fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços <u>fora do local da prestação dos serviços</u>
7.05	Reparação, reforma, conservação de edifícios, estradas, pontes, portos, etc.	
13.05	Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição e afins → prestados ao usuário final	Se destinados a posterior comercialização ou industrialização (ex: bulas, rótulos, etiquetas, caixas, embalagens e manuais técnicos e de instrução)
14.01	Lubrificação, limpeza, revisão, carga e recarga, conserto, manutenção de máquinas, veículos, equipamentos, ou de qualquer objeto	Peças e partes empregadas
14.03	Recondicionamento de motores	
17.11	Organização de festas e recepções; bufê	Fornecimento de alimentação e bebidas

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

1 – Serviços de informática e congêneres.

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 – Programação.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o

Anotações:

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 – Medicina e biomedicina.

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 – Instrumentação cirúrgica.

4.05 – Acupuntura.

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 – Serviços farmacêuticos.

STF - Tema 379 (RE 605552): No tocante às farmácias de manipulação,  **incide o ISS** sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos **encomendados** para posterior entrega aos fregueses, **em caráter pessoal, para consumo**;  **incide o ICMS** sobre os medicamentos de prateleira por elas produzidos, ofertados ao público consumidor.

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

4.10 – Nutrição.

4.11 – Obstetrícia.

4.12 – Odontologia.

4.13 – Ortóptica.

4.14 – Próteses sob encomenda.

4.15 – Psicanálise.

4.16 – Psicologia.

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

Anotações:

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

6.06 – Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de **mercadorias produzidas pelo prestador** de serviços **fora do local da prestação** dos serviços, **que fica sujeito ao ICMS**).

Veja como foi cobrado:

Questão [#3846980](#) (FCC - 2026)

Questão [#2163529](#) (FCC - 2022)

Questão [#3919673](#) (Cebraspe - 2026)

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04 – Demolição.

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de **mercadorias produzidas pelo prestador** dos serviços, **fora do local da prestação** dos serviços, **que fica sujeito ao ICMS**).

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com **material fornecido pelo tomador** do serviço.

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08 – Calafetação.

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.14 – (VETADO)

Anotações:

7.15 – (VETADO)

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria

marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da **alimentação e gorjeta**, quando **incluído no preço da diária**, fica **sujeito ao Imposto Sobre Serviços**).

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.03 – Guias de turismo.

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).

✓ **STF - Tema 300 (RE 603136): É constitucional a incidência de ISS sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista anexa à LC 116/2003).**

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 – Agenciamento marítimo.

10.07 – Agenciamento de notícias.

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Anotações:

10.10 – Distribuição de bens de terceiros.

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

11.05 – Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza.

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 – Espetáculos teatrais.

12.02 – Exibições cinematográficas.

12.03 – Espetáculos circenses.

12.04 – Programas de auditório.

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

12.10 – Corridas e competições de animais.

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.

12.12 – Execução de música.

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01 – (VETADO)

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a **posterior** operação de **comercialização ou industrialização**, ainda que

Anotações:

incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais **como** **bulas**, **rótulos**, **etiquetas**, caixas, cartuchos, **embalagens e manuais** técnicos e de instrução, quando ficarão **sujeitos ao ICMS**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2564701](#) (FGV - 2023)

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (**exceto peças e partes empregadas**, que ficam **sujeitas ao ICMS**).

14.02 – Assistência técnica.

14.03 – Recondicionamento de motores (**exceto peças e partes empregadas**, que ficam **sujeitas ao ICMS**).

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

● **STF - Tema 816 (RE 882461): É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.**

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, **prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido**.

14.07 – Colocação de molduras e congêneres.

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o **material** for **fornecido pelo usuário final**, **exceto aviamento**.

14.10 – Tinturaria e lavanderia.

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 – Funilaria e lanternagem.

14.13 – Carpintaria e serralheria.

14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou

Anotações:

processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,

Anotações:

redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07 – (VETADO)

17.08 – Franquia (franchising).

✓ **STF - Tema 300 (RE 603136): É constitucional a incidência de ISS sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista anexa à LC 116/2003).**

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o **fornecimento de alimentação e bebidas**, que fica **sujeito ao ICMS**).

Veja como foi cobrado:

Questão #3093634 (FGV - 2024)

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13 – Leilão e congêneres.

17.14 – Advocacia.

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 – Auditoria.

17.17 – Análise de Organização e Métodos.

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 – Estatística.

17.22 – Cobrança em geral.

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

As exceções nesse subitem justificam-se pelas imunidades a seguir:
CF/88

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

X - não incidirá:

d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;

Anotações:

Veja como foi cobrado:

Questão [#3113663](#) (FCC - 2024)

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

✓ **STF - Tema 700 (RE 634764): É constitucional a incidência de ISS sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios (item 19 da Lista Anexa à LC 116/2003). Nesta situação, a base de cálculo do ISS é o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da aposta.**

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia,

movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

✓ **STF - Tema 688 (RE 756915): É constitucional a incidência do ISS sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal.**

22 – Serviços de exploração de rodovia.

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito;

Anotações:

fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.03 – Planos ou convênio funerários.

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres.

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres.

27 – Serviços de assistência social.

27.01 – Serviços de assistência social.

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 – Serviços de biblioteconomia.

29.01 – Serviços de biblioteconomia.

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

32 – Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.

33 – Serviços de desembarço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

33.01 - Serviços de desembarço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36 – Serviços de meteorologia.

36.01 – Serviços de meteorologia.

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38 – Serviços de museologia.

38.01 – Serviços de museologia.

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o **material** for **fornecido pelo tomador** do serviço).

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.

Anotações: